民事起诉状

（侵害外观设计专利权纠纷）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当事人信息</td></tr>
<tr><td>原告
（自然人）</td><td>姓名：
性别：男□　女□
出生日期：　　年　　月　　日　　民族：
工作单位：　　职务：　　联系电话：
住所地（户籍所在地）：
经常居住地：
证件类型：
证件号码：</td></tr>
<tr><td>原告
（法人、非法人组织）</td><td>名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□
其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□
社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□
所有制性质：国有□（控股□　参股□）民营□　其他_____</td></tr>
</table>

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 停止侵权	有□　内容：具体陈述侵权对象、停止侵权的方式和内容等，如停止制造、销售、许诺销售等 无□
2. 赔偿经济损失	有□　经济损失共计　　元 原告损失□　　元；被告获利□　　元；许可使用费□　　元（基数：　　元，倍数：　　倍）； 计算依据或参考因素： 惩罚性赔偿□　　元（基数：　　元，倍数：　　倍）； 计算依据或参考因素： 无□
3. 支付合理费用	有□　律师费　　元　　律师费凭证：有□　无□ 公证费　　元　　公证费凭证：有□　无□ 差旅费　　元　　差旅费凭证：有□　无□ 其他费用　　元　　凭证：有□　无□ 无□
4. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
5. 其他请求	有□　内容： 无□

诉前保全	
是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 　　保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 原告主体情况	外观设计专利权人□ 1. 原始取得□ 2. 继受取得□ 原权利人信息： 转让时间： 其它： 利害关系人□： 1. 被许可人□： ①独占使用许可合同的被许可人□ ②排他使用许可合同的被许可人□：和权利人共同起诉□　单独起诉□ （权利人已起诉□　权利人未起诉□） ③普通使用许可合同的被许可人□：和权利人共同起诉□　单独起诉□ （权利人书面授权单独起诉□　权利人未授权单独起诉□） 2. 其他利害关系人□　具体情形：
2. 权利基础情况	专利号： 专利名称： 专利申请日： 专利优先权日： 授权公告日： 据以主张权利的权利要求效力状态：有效□　无效□　终止□
3. 外观设计专利权评价报告	是否提交报告 □是 □全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。 □全部外观设计不符合授予专利权条件。 □该外观设计的_____不符合授予专利权条件，_____未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。 □否

4. 被告侵犯外观设计专利的事实	1. 被诉侵权产品实物（附录像，如有） 2. 被诉侵权产品图片 3. 被告侵权行为方式证据 4. 被告侵权期间证据 5. 被告财务报表（如无，暂可不交） 6. 其他证据
5. 证据清单（可另附页）	

关联案件信息

有□（详见附件 2 关联案件信息表）
× 次专利确权行政程序。具体情况：（不限于本案被告提起的确权程序，针对涉案专利提起的确权程序均需列明）
× 件专利侵权民事案件。具体情况：
× 件专利权属民事案件。具体情况：
× 件其他关联案件。具体情况：
无□

对纠纷解决方式的意愿

是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

附件 1

原告证据清单

编号	页码	证据名称	证据来源	拟证明事项
1. 涉案外观设计专利的证据				
1–1		涉案外观设计专利授权文本		
1–2		涉案外观设计专利权评价报告		
2. 被诉侵权行为证据				
2–1		被告实施被诉侵权行为（制造、销售、许诺销售被诉侵权产品等）的证据		
2–2		被诉侵权设计与涉案外观设计专利的比对		
3. 责任承担证据				
3–1		被告侵权期间证据		
3–2		被告财务报表（**如无，可不交**）		
4. 其他证据				
4–1		关联案件证据		
4–2		指导性案例、人民法院案例库案例等参考案例		

提交人：

提交时间：

附件 2

关联行政确权程序及有关行政诉讼案件信息表

专利名称：×××；专利号：×××；专利权人 / 被许可人：×××
统计期间：截至 × 年 × 月 × 日
统计时间：× 年 × 月 × 日

序号	无效宣告请求人	无效宣告的请求和理由	无效宣告请求审查决定及作出时间	无效宣告请求审查决定的结论	是否提起行政诉讼	一审案号	一审当事人及委托诉讼代理人	诉讼请求	一审裁判结果	一审裁判日期	二审案号	二审当事人及委托诉讼代理人	二审裁判结果	二审裁判日期
1	×××	1. 宣告外观设计专利无效 2. 理由：属于现有设计 / 与现有设计或现有设计特征的组合相比，不具有明星区别……	× 年 × 月 × 日	外观设计专利无效；或者维持专利权有效	是 / 否	案号：	原告：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师 被告：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师	写明一审全部诉讼请求	写明一审判项实质结果（**如维持被诉决定，专利权有效 / 无效**）	× 年 × 月 × 日	案号：	上诉人（原审原告 / 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师 被上诉人（原审原告 / 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师	写明二审判项实质结果（**如维持一审判决，专利权有效 / 无效**）	× 年 × 月 × 日

注：1. 如关联行政确权程序或有关行政诉讼案件暂未结案，请注明行政程序 / 诉讼案件的当前进展，如行政程序已受理 / 已安排口审（口审时间）/ 已开口审（口审时间）/ 中止审理等，诉讼案件已受理 / 处于管辖权异议程序 / 已安排开庭（开庭时间）/ 已开庭（开庭时间）等；

2. 如诉讼案件存在再审情形，需一并写明相关信息。

关联民事案件信息表

专利名称：×××；专利号：×××；专利权人 / 被许可人：×××；被诉侵权产品名称：×××
统计期间：截至 × 年 × 月 × 日
统计时间：× 年 × 月 × 日

序号	案由	一审法院及案号	诉讼请求	一审当事人及委托诉讼代理人	简要案情	一审裁判日期	一审裁判结果	二审法院及案号	二审当事人及委托诉讼代理人	二审裁判日期	二审裁判结果
1	侵害××专利权纠纷 / 专利权权属纠纷 / 其他	法院： 案号：	写明一审全部诉讼请求（**如：停止侵权；赔偿××元**）	原告：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师 被告：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师	3. 涉及相同专利 / 涉及相同当事人 4. 简要说明被诉侵权人从事的侵权行为、侵权持续时间、侵权地域范围等	× 年 × 月 × 日	写明一审判项基本内容	法院： 案号：	上诉人（原审原告 / 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师 被上诉人（原审原告 / 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师	× 年 × 月 × 日	写明二审判项基本内容

注：1. 如有关诉讼案件暂未结案，请注明诉讼案件的当前进展，如已受理 / 处于管辖权异议程序 / 已安排开庭（开庭时间）/ 已开庭（开庭时间）等；
2. 如诉讼案件存在再审情形，需一并写明相关信息。